

1010167-94.2021.8.26.0302
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Práticas Abusivas
Magistrado: Daniela Almeida Prado Ninno
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 3ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 30/11/2022

... do seguro de proteção de perda e roubo, a contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado às folhas 127/129, os comprovantes de ressarcimentos de valores ao autor de folhas 133/134 e as faturas do cartão de folhas 135/181. Em réplica, o autor aduz que foi ludibriado pelo banco, pois entendeu que havia adquirido um empréstimo consignado simples, bem como a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
3ª Vara Cível
Avenida Rodolpho Magnani, sn, Jaú - SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1010167-94.2021.8.26.0302 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1010167-94.2021.8.26.0302
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Requerente:
José Oswaldo de Souza
Requerido:
Banco BMG S.A.

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Almeida Prado Ninno

Vistos.

JOSÉ OSWALDO DE SOUZA move ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face de BANCO BMG S/A alegando que, no ano de 2018, contraiu empréstimo junto ao requerido e acertou o pagamento através de boletos bancários. Aduz que, além do valor emprestado, recebeu um cartão de crédito, nunca solicitado, contudo, como não tinha a intenção de utilizá-lo, apenas o guardou. Afirmar que, no mês de dezembro de 2018, quitou o empréstimo, pagando o equivalente a R\$ 1.125,50. Narra que é aposentado e recebe benefício previdenciário no valor de R\$ 1.100,00. Argumenta que notou um desconto desconhecido em sua aposentadoria, no valor aproximado de R\$ 30,00 e, ao investigar, constatou tratar-se de um seguro atrelado ao cartão enviado pelo requerido. Alega que nunca solicitou cartão de crédito ao requerido ou contratou algum tipo de seguro. Aduz que procurou o Procon da cidade de Bocaina/SP, o qual contatou o requerido, através de ligação telefônica, tendo a instituição bancária se comprometido a realizar o cancelamento do cartão e do seguro que era descontado da aposentadoria, bem como iria apurar e realizar a devolução dos valores pagos indevidamente. Afirmar que o requerido realizou a devolução de parte das parcelas descontadas indevidamente, no montante de R\$ 310,78, em 27 de setembro de 2021, porém, os descontos continuaram ocorrendo quanto ao seguro. Narra que o requerente

retornou ao Procon e o órgão tornou a contatar o requerido, obtendo a informação de que havia dois seguros de proteção financeira (prestamista) ativos em nome do autor, mas que procederia ao cancelamento naquela data. Argumenta que os descontos continuam ocorrendo. Alega que nunca requereu o cartão, tanto que jamais o utilizou, bem como não tinha conhecimento da contratação dos seguros prestamistas. Aduz que, ainda que tivesse contratado os seguros, já deveriam ter sido cancelados, uma vez que o empréstimo está quitado desde dezembro de 2018 e não há motivos para manutenção de um seguro de proteção financeira. Afirma que tentou a resolução do problema de forma extrajudicial, porém, sem êxito. Narra a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta a nulidade das cobranças efetuadas e a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária. Alega que sofreu dano moral, em virtude da perturbação experimentada, em razão dos descontos indevidos diretamente em sua conta corrente. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos no benefício previdenciário e, ao final, a procedência da ação em todos seus termos. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita e a prioridade na tramitação do feito. Deferiu-se ao autor os benefícios da gratuidade processual e a tramitação prioritária e indeferiu-se a tutela.

Em contestação, o requerido alega, preliminarmente, falta de interesse de agir. No mérito, aduz que firmou junto ao autor o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, em 19 de janeiro de 2018, com valor mínimo consignável discriminado nas faturas de R\$ 46,29. Afirma que foram disponibilizados ao autor três saques. Narra que, no ato da celebração do contrato, o autor realizou saques autorizados no total de R\$ 1.220,75, por meio da assinatura da Cédula de Crédito Bancário - Saque mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG. Argumenta que os créditos foram disponibilizados em conta de titularidade do autor no banco Caixa Econômica Federal, agência nº 3254, conta nº 2185-9. Alega que, posteriormente, o autor solicitou a realização de mais dois saques complementares, nos valores de R\$ 310,78 e R\$ 29,09. Afirma que os últimos saques foram realizados apenas alguns meses antes da propositura da ação. Narra que os valores descontados em folha de pagamento decorrem exclusivamente da utilização do cartão de crédito consignado para a realização de saques, inexistindo irregularidade na conduta do banco. Argumenta que, ao aderir ao cartão de crédito consignado, os clientes tomam ciência de que 5% da sua margem consignável será averbada para garantir o desconto mínimo da fatura do cartão. Alega que, além do pagamento mínimo da fatura, ao contratante é facultado o pagamento parcial ou integral das faturas enviadas a sua residência ou emitidas diretamente através do Internet Banking ou call center do BMG. Afirma que, caso não haja o pagamento do saldo residual da fatura do mês, o montante será atualizado e cobrado na fatura seguinte. Narra que a margem de 5% é exclusiva para consignação de cartão de crédito, não se confundindo com o limite de 30% para contratação de empréstimos consignados. Argumenta que, quando da celebração do contrato, o autor constituiu autorização expressa para a reserva de margem consignável em seu benefício. Alega que a dívida do autor reduz mês a mês e o valor do débito poderá aumentar, contudo, caso ocorram novas utilizações do cartão em saques ou compras. Afirma a impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado e da liberação da margem consignável para cartão de crédito, até a quitação do débito. Nega existência de dano material e moral. Aduz que, caso se entenda pela sua condenação à devolução dos valores descontados em folha de pagamento, surge seu direito de reaver os valores disponibilizados ao autor. Pede a improcedência da ação.

O autor impugnou a contestação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir. Ressalte-se que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o devido exercício do direito de ação, podendo a parte intentar diretamente seu feito perante o Poder Judiciário.

A ação se encontra pronta para julgamento, visto que a prova necessária para seu

deslinde é exclusivamente documental.

A ação improcede.

Alega o requerente que contratou empréstimo junto ao requerido e recebeu um cartão de crédito, que nunca solicitou. Aduz que descobriu um desconto em seu benefício, referente a seguro vinculado ao cartão. Narra que nunca solicitou o cartão ou contratou seguro. Por sua vez, o requerido argumenta que firmou junto ao requerente um termo de adesão a cartão de crédito consignado, bem como este realizou saques através do referido cartão.

Houve juntada pelo requerido do termo de adesão ao cartão de crédito consignado às folhas 124/125, constando a contratação do seguro de proteção de perda e roubo, a contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado às folhas 127/129, os comprovantes de ressarcimentos de valores ao autor de folhas 133/134 e as faturas do cartão de folhas 135/181. Em réplica, o autor aduz que foi ludibriado pelo banco, pois entendeu que havia adquirido um empréstimo consignado simples, bem como a modalidade de reserva de margem consignável é nula. Afirma, ainda, que utilizou o cartão para sacar o valor emprestado e depois não o usou mais. Tais alegações são repelidas pela juntada do contrato de cartão consignado, bem como pela autorização de saque via cartão, cujas assinaturas não foram impugnadas pelo requerente. Todas as informações essenciais ao consumidor estão presentes, como o percentual de margem a ser descontado do benefício e as taxas de juros, nas autorizações de saque, cumprindo o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 28 do INSS.

Nas faturas, observa-se que houve descontos a título de seguro prestamista e seguro Papcard parcelado às folhas 165/178, cujos valores foram devolvidos na fatura de outubro de 2021, conforme documento de folhas 179/180.

Conclui-se que a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado foi regularmente realizada entre as partes, tanto que rotineiramente utilizada pelo requerente durante todo o desenvolver do contrato, por meio do telesaque.

Outrossim, depreende-se também que os valores debitados junto ao benefício previdenciário do autor foram regularmente utilizados para pagamento de suas despesas com referido contrato de cartão de crédito, não havendo que se falar em locupletamento ilícito pelo requerido.

A respeito do tema, já se decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – DESACERTO DA R. SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CASA DE VALORES RÉ QUE JUNTOU CÓPIA DO COMPROVANTE DA "TED" QUE COMPROVA O CRÉDITO DOS VALORES CONTRATOS PELA AUTORA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM EFETIVA PREVISÃO DE DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO A INCIDIR SOBRE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA OCUPANTE DO PÓLO ATIVO – REFORMA DA R. SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO DO BANCO PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. (TJSP; Apelação 1009959-95.2017.8.26.0320; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro: 30/01/2019)

Ação anulatória de débito c.c indenização por danos materiais e morais. Cartão de crédito consignado. Descontos do valor mínimo das faturas em folha de pagamento. Utilização dos cartões de crédito para saque e compras. Não verificado o pagamento do valor principal das faturas. Encargos que se acumularam e rolaram para o mês seguinte. Pagamentos mínimos que não são suficientes para amortizar a dívida. Inexistência de ilicitude pelo Réu a caracterizar o pretendido dano moral. Não verificado o dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Honorários sucumbenciais ora majorados para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido. (TJSP; Apelação 1001392-71.2018.8.26.0019; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana

- 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 29/01/2019)
Desta forma, de se afastar o pedido de declaração de nulidade das cobranças e restituição dos valores descontados. Ademais, regular o contrato havido entre as partes, descabido reconhecimento de dano moral.
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação.
Condeno o autor ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono do requerido, que fixo em dez por cento do valor atualizado da causa, respeitado o disposto no art. 98 do Novo Código de Processo Civil.
P.R.I.

Jaú, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA